

1531172-17.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2372121/2019 - 13º D.P. CASA VERDE, 9259054 - 13º D.P. CASA VERDE, 10553/19/113 -

13º D.P. CASA VERDE, 2372121 - 13º D.P. CASA VERDE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1531172-17.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531172-17.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2372121/2019 - 13º D.P. CASA VERDE, 9259054 - 13º D.P. CASA VERDE, 10553/19/113 -

13º D.P. CASA VERDE, 2372121 - 13º D.P. CASA VERDE, 10553/19/113 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Mendo de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de LUCAS MENDO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Consta da exordial que no dia 28 de dezembro de 2019, por volta das 23h20min, na Rua Epaminodas Melo do Amaral, altura do numeral 967, Casa Verde, nesta cidade, o acusado estaria trazendo consigo e guardando, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 30 invólucros plásticos contendo 84,2 gramas de "maconha", 71 invólucros plásticos contendo 65,6 gramas de cocaína e 43 invólucros plásticos contendo 19,2 gramas de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 131/133. A

denúncia foi recebida (fls. 80), providência ratificada a fls. 93/98. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 87), ofertou defesa preliminar (fls. 92). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas, sendo, ao final, interrogado o acusado. Em debates, o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal.

Por seu turno, a DPE, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente reclamando a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/07, no mais tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário, PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano, inexistem nulidades a ser sanadas, eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. O policial militar Wallace informou que patrulhava quando avistou o réu caminhando em companhia de dois homens numa "ladeira". Esclareceu que a cinquenta metros dali há um ponto conhecido de comércio de drogas e que as referidas pessoas caminhavam naquela direção. Disse que um dos três homens fugiu. O réu e o homem que com ele foi preso tentaram fugir. O réu arremessou uma bolsa que carregava numa casa do outro lado da rua, mas o objeto foi recuperado após cair num vão. Havia na bolsa porções de cocaína, "maconha" e "crack". Disse que "com ele" apreendeu cinco reais. O réu disse que estava carregando a bolsa para aquele homem que com ele foi abordado. O referido homem, por sua vez, nada disse e não desmentiu a assertiva. Interrogado em juízo Lucas confessou a prática delitiva. Disse que um "colega" cujo nome não quis revelar determinou que pegasse a bolsa com as drogas e fosse vendê-las no ponto de comércio. Disse que foi preso no caminho. Afirmou que venderia as drogas e depois deixaria a bolsa com o dinheiro da venda no mesmo local onde a havia recolhido. Disse que foi preso posteriormente pelo mesmo crime, mas em verdade foi "forjado", já que havia ido apenas comprar "maconha". Revelou que aos doze anos de idade foi apreendido por ato infracional análogo a tráfico de drogas. Diante deste coeso e seguro panorama probatório, tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. Com base nas diretrizes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, que prepondera sobre o art. 59, do CP, fixa-se a pena-base em 6 anos, 8 meses de reclusão e 583 dias-multa de pagamento no piso mínimo unitário legal. As sanções restaram arbitradas além do mínimo patamar abstratamente previsto com fundamento no mencionado dispositivo legal, que exige a distinção na punição de traficantes em decorrência da quantidade de entorpecentes. Trata-se aqui de alguém que dispunha de cento e quarenta e quatro porções de três espécies de drogas, fato que causou, indubitavelmente, maior risco à saúde pública. Em razão da menoridade e da confissão atenuam-se as sanções: 5 anos, 6 meses de reclusão e 486 dias-multa. É inviável a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, eis que se trata de acusado que estava envolvido com atividade criminosa, tráfico ilícito de entorpecentes em larga escala como comprovado. Era o responsável pelo transporte de quase cento e cinquenta porções de entorpecentes. Como se sabe, tal atividade é perfeitamente organizada e escalonada havendo hierarquia de pessoas. A expressividade da quantidade de porções individualizadas de entorpecentes é fato indicativo, de forma incontestada, da confiança que gozava no crime organizado. Ademais, o apenado já sofreu condenação posterior definitiva pelo mesmo crime, bem como, quando adolescente, já estava envolvido com a referida atividade espúria como hoje esclareceu. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado como prevê o §1º, do art. 2º, da Lei nº 8072/90. Indefiro o direito de apelo em liberdade por considerar que a ordem pública está ameaçada caso, nestes autos, fosse autorizada a manutenção da liberdade do réu, ora condenado. Por isso, diante da ciência da condenação grave, provavelmente buscaria evitar o cumprimento da pena, fato que impediria a aplicação da lei penal. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de LUCAS MENDO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, às penas de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 486 dias-multa no piso mínimo unitário legal por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos

oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Após o trânsito em julgado, determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO EM RAZÃO DESTA CONDENAÇÃO. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se, e, oportunamente, arquivem-se os autos.

São Paulo, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA